

DERECHO DE MARCAS: GUIÓN

Bueno, vamos a empezar con el concepto de las marcas. Una marca es todo signo con capacidad distintiva utilizado para diferenciar productos y servicios.

No necesariamente debe ser un nombre, puede ser un logo, un color y hasta una frase.

La función primaria o distintiva que tiene una marca es que permite la elección del consumidor en el mercado y premia el esfuerzo comercial del titular mediante la exclusividad.

La función secundaria o garantía, genera una relación de confianza. Asegura al consumidor que va a encontrar la misma calidad y origen empresarial que en adquisiciones previas. De hecho, es esta función la que permite que un consumidor asocie las propiedades de una marca, con su identificador (logo, nombre, etc). Y ambas funciones nos permiten diferenciar una coca cola de una manaos.

Una coca cola es diferente a una manaos porque tienen identificadores distintos pero también porque tienen un origen empresarial distinto, y una calidad distinta (subjetiva).

La función distintiva es la más importante de las dos, porque permite al consumidor aplicar la función de garantía (experiencia previa), sin equivocarse de producto.

Si una marca funciona bien, el consumidor la vuelve a elegir porque es de buena calidad.

El bien jurídico protegido existe para proteger algo importante. Ese "algo" es el bien jurídico protegido.

Robo→ Protege la propiedad

Homicidio→ Protege la vida

etc...

En nuestro caso, se busca proteger la competencia justa, la identificación de productos en el mercado y la confianza del consumidor. Básicamente protege que no te copien la marca, que el consumidor no se confunda y que el mercado funcione de manera ordenada.

El valor de la marca no registrada.

En Argentina usamos un sistema atributivo. Esto significa que la marca solamente es tuya si la registras en el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Es un organismo de la secretaría de la industria y comercio del ministerio de economía, que se encarga de aplicar leyes de protección de la propiedad industrial. Si usas una marca sin registrar, no tenés protección completa y no podés impedir que otros la usen. Incluso una marca en trámite se usa bajo tu responsabilidad. La única excepción es de mala fe, cuando alguien registra una marca que es de otro.

Tipos de marcas

Dijimos anteriormente que las marcas identifican un producto o servicio dentro del mercado. Por eso mismo, también existen marcas de productos, por ejemplo nike, identifica productos de ropa y calzado deportivo, o servicios, como BBVA o banco santander, que ofrecen servicios financieros.

Sin embargo, también hay más tipos de marcas, como las marcas colectivas, son las que se utilizan por un grupo o asociación de productores o comerciantes, y todos los miembros pueden usarla si se cumplen ciertas reglas. Por ejemplo, si nosotros todos hacemos una empresa cooperativa de yerba mate que vende bajo una misma marca (aunque cada productor sea distinto). O un grupo de diseñadores que venden ropa bajo una misma marca colectiva.

Por último están las marcas de certificación, que sirven para garantizar que un producto o servicio cumple determinadas características, como origen, calidad o método de producción. Ejemplo: Woolmark, certifica que un producto está hecho con lana pura, o la ISO, International Organization for Standardization, es decir la organización internacional para la estandarización, que certifica procesos bajo estándares internacionales, por ejemplo, una empresa de alimentos con la certificación ISO 14001, verifica que el proceso controla residuos y eso reduce la contaminación.

Territorialidad y clasificación

La marca solamente tiene protección en el país que se registra, es decir que si querés proteger tu marca en otro país, tenés que registrarla ahí. Además, existe la clasificación de Niza, que divide productos y servicios en clases, por ejemplo: Clase 20 → ropa y calzado. Cuando registras una marca, tenés que decir en qué clase la usás.

Pueden existir marcas iguales, siempre y cuando estén en clases diferentes, y no generen confusión.

Por ejemplo: Suponemos una marca de autos “Puma”, podría coexistir con la ropa “puma”, siempre y cuando estén en clases distintas (vehículos y ropa).

Derechos del titular

La marca dura 10 años, y se puede renovar de manera indefinida. Pero hay una condición... Se tiene que usar.

Entre el año 5 y 6, hay que presentar la declaración jurada de uso. Si no lo hacés, tenés que pagar multas y podés perder la posibilidad de renovar tu marca. Esto se da principalmente porque el estado no quiere que la gente registre marcas “por las dudas” y después no las use, entonces tenés que demostrar que realmente la estás usando.

Signos con entidad marcaria no registrable

No todo puede registrarse como una marca, es decir, no podemos registrar nombres genéricos como “silla”, etc.

No podemos registrar **descripciones del producto**, como decir, rápido, para el internet, o dulce para golosinas, porque solo describen características.

No podemos registrar **formas naturales**, como la forma típica de una botella, o la forma de una manzana para vender manzanas porque no son distintivas.

Tampoco podemos registrar **un solo color**, es decir, registrar el color negro, para la ropa, porque es algo demasiado general.

Palabras de idiomas extranjeros: Son palabras que están en otro idioma, que no se pueden registrar si son genéricas o descriptivas en ese idioma. Sí se pueden registrar si no son comprendidas por el público o tienen carácter distintivo. Es decir, sweet, significa dulce, es descriptiva, por lo tanto no es registrable. Hay casos incluso que si la palabra es en un idioma muy poco conocido, puede funcionar porque el público no entiende su significado.

Límites de la irregistrabilidad: Un signo que en principio no es registrable, puede llegar a serlo si adquiere distintividad por el uso en el mercado. Por ejemplo, si un signo se comienza a asociar con una empresa concreta, aunque originalmente no era distintivo, se puede transformar.

Signos oficiales nacionales, extranjeros e internacionales: Son signos que no se pueden registrar porque representan autoridad oficial, como banderas, escudos, emblemas

estatales, símbolos de organismos internacionales. Simplemente no se puede porque pertenecen al estado o a otros organismos internacionales.

Marcas denigratorias: Son marcas que desacreditan o atacan a otras marcas, empresas o personas, generando insulto o desprestigio. Por obvias razones, intentan dañar la reputación de terceros, supongamos que una marca dice que “X, es basura”. Esto no implica necesariamente que no pueda haber competencia indirecta. Un ejemplo es el video del comercial de pepsi vs coca-cola, en el que se dice que una lata de pepsi se vende cada 2 de coca-cola, eso es totalmente legal y sano.

Prohibiciones relativas

Hay signos que, aunque podrían ser marcas, están prohibidos, por diferentes temas:

1-Confusión: No podés registrar una marca muy parecida a una que ya existe, como por ejemplo el meme de las zapatillas “MIKE”, con un logo similar a las nike, eso no sería registrable.

2- Denominación de origen: Implica que no podemos usar nombres que indican origen geográfico, como champagne, solamente es de Francia, o roquefort, que es un tipo de queso específico. No podemos usar esos nombres si nuestro producto no viene desde ese lugar.

3- Engaño: No podés usar marcas que engañen al consumidor, por ejemplo: Industria suiza, si un producto se fabrica en Argentina, o decir que una crema es 100% natural cuando en realidad no lo es. Está prohibido porque induce al error.

4-Moral y buenas costumbres: No se permiten marcas ofensivas o inapropiadas, que incluyen contenido discriminatorio, insultos, etc... Se rechazan por razones sociales y legales.

5-Derechos de personalidad: No podes usar el nombre o imagen de alguien sin permiso, no podes poner la cara de messi en tu producto sin permiso, se relaciona con proteger la identidad de las personas.